

Berechtigung Nr. 90051795



SBB CFF FFS

Strecke (Bahnhof): Winterthur Grüze – Bauma – Rüthi ZH West

Gemeinde: Wald (ZH)

Linie Nr./km: 754 / 40.959

ID Nr.: 725264

Berechtigung

Von

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB AG

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur

Netzdesign, Anlagen und Technologie

Vulkanplatz 11

8048 Zürich

(Im Folgenden «die SBB AG»)

für

Gemeinde Wald

Abteilung Schule

Jugendbüro «let's talk»

Tösstalstrasse 11

8636 Wald (ZH)

(im Folgenden «die berechtigte Partei»)

betreffend einer einmaligen Wandgestaltung am Sockelbereich des Bauwerks Jonaviadukt.

1. Ausgangslage

Im Rahmen eines Graffiti-Workshops plant die Jugendarbeit der Gemeinde Wald, das Jonaviadukt im Sockelbereich während der Herbstferien am 02.10.2024 neu zu gestalten.

2. Grundsatz

- 2.1. Die berechnigte Partei nimmt eine einmalige Bemalung gemäss der von der SBB AG genehmigten Projektbeschreibung inkl. Gestaltungskonzept vom 08.03.2024 (Beilage 1) vor. Jegliche Abweichung von diesem Konzept ohne Einwilligung der SBB AG ist untersagt.
- 2.2. Der Perimeter, welcher der berechtigten Partei zur Verfügung gestellt wird, ist im Situationsplan vom 11.04.2024 (Beilage 2) markiert.
- 2.3. Die Auflagen und Bedingungen der eisenbahnrechtlichen Zustimmung vom 26.03.2024 (ID-Nr. 725264) sind einzuhalten (Beilage 3).

3. Erstellung

- 3.1. Der Bahnbetrieb darf durch die Erstellung der Bemalung nicht beeinträchtigt werden. Die berechnigte Partei setzt sich 8 Wochen vor Beginn der Bemalung mit der Kontaktperson bei SBB AG Infrastruktur Überwachung, Bahnnahe Bauen in Verbindung. Sämtliche Vorgaben der SBB AG sind zu beachten.

Herrn Patrick Meier, Oberseestrasse 29, 8640 Rapperswil SG

Tel.: 079 754 09 22, E-Mail: patrick.meier2@sbb.ch

- 3.2. Das Betreten des Gleisbereichs sowie das Klettern an Anlagen der SBB AG ist strikt verboten. Verboten ist auch der Einsatz von längeren und sperrigen Gegenständen sowie von Wasserstrahlen, Hochdruckreinigern o.ä. in einem Bereich von 5 Metern oder näher zur äusseren Grenze des Schotterbetts (horizontal gemessen und unabhängig von der Höhenlage der Aufstandsfläche).

4. Unterhalt und Entfernung

- 4.3. Die berechnigte Partei ist für den Unterhalt der Bemalung und die Entsorgung sämtlicher Abfälle im Zusammenhang mit dieser auf eigene Kosten zuständig. Es ist sicherzustellen, dass an der Bausubstanz des betroffenen Objekts durch die Bemalung kein Schaden entsteht.
- 4.4. Der berechtigten Partei ist bekannt, dass die Möglichkeit besteht, dass die Bemalung bei Arbeiten der SBB AG an ihren eigenen Bauwerken (z.B. Unterhaltsarbeiten, Inspektionen, usw.) oder durch Dritte beschädigt werden kann. Sollte sich eine solche Beschädigung ereignen, kann die berechnigte Partei in Absprache mit der SBB AG, auf

eigene Kosten die Instandsetzung der Bemalung durchführen. Jegliche Schadenersatzansprüche gegenüber der SBB AG sind vollumfänglich ausgeschlossen.

- 4.5. Die SBB AG kann jederzeit eine teilweise oder vollständige Entfernung der Bemalung auf Kosten der berechtigten Partei verlangen.
- 4.6. Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden, hat die Entfernung sachgemäss, in Absprache mit der SBB AG und nach deren Anweisungen zu erfolgen.
- 4.7. Sofern die entsprechenden Arbeiten nicht innerhalb der von der SBB AG angeforderten Frist ausgeführt werden, kann die SBB AG diese auf Kosten der Berechtigten ausführen.

5. Rechte am Werk

- 5.1. Sämtliche Urheber- und Verwertungsrechte an der Bemalung gehören ausschliesslich der SBB AG. Die berechtigte Partei überträgt der SBB AG alle Schutzrechte (Immaterialgüter- und Leistungsschutzrechte sowie Anwartschaften auf solche) an den realisierten Wandbemalungen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Sie verzichtet auf die Ausübung nicht übertragbarer Persönlichkeitsrechte.
- 5.2. Die SBB AG ist berechtigt, die Bemalung jederzeit und ohne Entschädigung zu fotografieren, filmen und anderweitig zu kopieren oder reproduzieren und für ihre Zwecke zu nutzen (z.B. Werbezwecke). Die gleichen Rechte stehen der SBB AG auch dann zu, wenn die Berechtigung zurückgezogen worden ist.
- 5.3. Die berechtigte Partei stellt sicher, dass die in dieser Berechtigung vorgesehenen Rechte und Pflichten – im Besonderen die Abtretung der Urheber- und Verwertungsrechte und das jederzeitige Recht, die Wandbemalungen zu entfernen – auch gegenüber den Künstlern gelten, ohne dass es einer separaten Berechtigung der SBB AG bedarf und ohne Kostenfolgen für die SBB AG. Die berechtigte Partei haftet für die Einhaltung dieser Bestimmung und für jegliche Nachteile, welche der SBB AG entstehen sollten. Die berechtigte Partei verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten unverzüglich abzuwehren und sämtliche Kosten (inklusive Schadenersatzleistungen) zu übernehmen, welche der SBB AG daraus entstehen.

6. Kosten

- 6.1. Sämtliche Kosten für die Erstellung, Instandhaltung und Entfernung der Wandgestaltung gehen ausschliesslich zu Lasten der berechtigten Partei.
- 6.2. Der SBB AG dürfen keine Kosten entstehen. Die SBB AG ist in jedem Fall schadlos zu halten, falls die Bemalung zu einem erhöhten Unterhalts- oder Erneuerungsaufwand des betroffenen Objekts führen.

- 6.3. Allfällige Leistungen der SBB AG im Zusammenhang mit der Wandgestaltung werden zu Herstellkosten zuzüglich der Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten und der Mehrwertsteuer (zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Steuersätze) fakturiert.

7. Haftung

- 7.1. Die berechtigte Partei haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Bemalung verursacht werden.
- 7.2. Die SBB AG lehnt jegliche Haftung bei Personen- und/oder Sachschäden während oder infolge der Bemalung des Jonaviadukts ab.
- 7.3. Jegliche Schadenersatzansprüche gegenüber der SBB AG sind vollumfänglich ausgeschlossen.

8. Übertragung

Die vorliegende Berechtigung darf ohne schriftliche Zustimmung der SBB AG nicht auf einen Dritten übertragen werden.

9. Schlussbestimmung

Die vorliegende Berechtigung wird in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Die berechtigte Partei und die SBB AG erhalten je ein ordnungsgemäss unterzeichnetes Exemplar.

Gelesen und einverstanden:

Wald (ZH), 29.05.24...

Unterschrift:



Gian Luca Casanova
Soziokultureller Animator